

INFORME DE CUMPLIMIENTO SECTORIAL

LEY N° 21.719 EN SERVICIOS GENERALES, ASEO Y SEGURIDAD

Guía técnica sobre control biométrico, videovigilancia y subcontratación de personal corporativo.

1. Introducción y la Fuerza Laboral Masiva

Las empresas de servicios generales, aseo y seguridad privada manejan grandes volúmenes de datos personales de sus trabajadores, y a su vez acceden a dependencias de terceros (clientes). Bajo la Ley 21.719, estas operaciones requieren de un control estricto, puesto que el uso de tecnologías de control de asistencia (biométricos) y monitoreo de espacios físicos (cámaras de seguridad) involucra datos sensibles de carácter personal.

2. Control Biométrico de Asistencia (Art. 16 ter)

El uso de huella dactilar, geometría de la mano o reconocimiento facial para el reloj de asistencia trata de datos biométricos, considerados datos sensibles bajo el artículo 16 ter. Exige: 1) Entregar información previa detallada sobre el tipo de dato recolectado y plazos de conservación. 2) Destruir de forma inmediata y lógica los templates o patrones biométricos de los relojes y servidores en el momento exacto en que termina el contrato de trabajo.

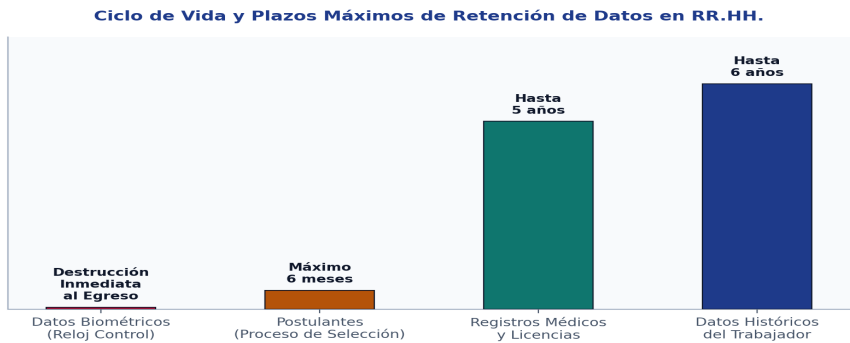


Figura 1: Ciclo de vida y plazos máximos de retención para datos de Recursos Humanos.

3. Videovigilancia y CCTV de Seguridad

Las cámaras de seguridad recopilan imágenes (rostros) que se catalogan como biometría si hay procesamiento digital de identificación. Su base de licitud debe fundarse en el interés legítimo de seguridad, debiendo: 1) Instalar señalética visible en todos los accesos. 2) Acotar el plazo de conservación de las imágenes de CCTV de forma proporcional (por ejemplo, 30 días continuos antes de borrado automatizado). 3) Bloquear zonas de descanso, comedores y baños, donde está estrictamente prohibida la instalación de cámaras.

4. Relación con Clientes y Subcontratación (DPAs)

Cuando la empresa de aseo o seguridad provee personal que trabaja en instalaciones de un cliente, la empresa opera como mandatario de su personal y, a menudo, como encargado secundario de los datos del cliente. Es un imperativo estratégico firmar contratos DPA bilaterales con cada cliente. En ellos se delimita que el acceso del personal de limpieza o guardias a datos corporativos del cliente es incidental y restringido.

5. Sanciones y Multas en el Sector de Servicios

Tratar datos biométricos de colaboradores sin cumplir con el deber de información previa, o no destruir los patrones al término laboral, se califica como infracción grave (multa de hasta 10.000 UTM). En caso de reincidencia, la multa corporativa para grandes conglomerados puede alcanzar el 2% al 4% de la facturación anual por ventas en Chile.

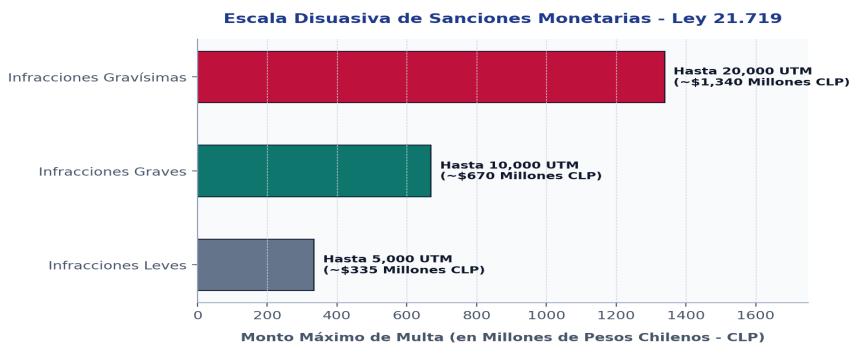


Figura 2: Escala disuasiva de multas y topes pecuniarios de la ley.

6. Checklist de Cumplimiento para Servicios Generales

- [] Modificar los reglamentos internos de orden e higiene para incorporar el DPD.
- [] Instalar señalética reglamentaria de CCTV informando base legal (interés legítimo).
- [] Configurar rutinas automáticas de borrado de CCTV tras 30 días de retención.
- [] Firmar DPAs específicos con clientes corporativos para deslindar accesos incidentales.
- [] Auditar los dispositivos de asistencia biométrica y documentar la destrucción de patrones al cese laboral.
- [] Realizar capacitaciones continuas a supervisores y personal en planta sobre privacidad.